

통 보

1. 제 목 : 수급업체 산업재해 예방에 관한 사항

2. 관계기관 :

3. 내 용

가. 업무개요

공단 보훈복지시설은 중대재해처벌법 시행에 따라 공사 추진 시 수급업체 산업재해 등 안전사고 예방에 만전을 기하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제61조(적격 수급인 선정 의무)에 따르면 사업주는 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 안전보건실에서는 「공단 적격수급업체 선정 및 운영계획」을 시행(안전관리부-687, '22.9.6)하여 [표1]과 같이 수급업체 산업재해 예방 조치가 필요한 위험작업을 8가지 안내하고 있고,

[표1] 적격 수급업체 선정 '위험작업 기준'

구분	위험작업
1	【고소작업】 지면 또는 지하 2M 이상 단차로 인하여 추락위험 공사 - 카크레인, 사다리, 고소 작업대, 차량형 고소 작업대, 건물 외벽 보수작업 등 작업
2	【유해·위험물질】 인체에 해로운 화학물질 등을 사용하는 작업 - 유성페인트, 유류, 세척제, 신나, 염소, 가연성물질 기타약품 등
3	【중장비작업】 중장비를 투입하여 작업을 하는 경우 - 크레인, 고소작업대, 지게차, 포크레인 등 중장비를 사용하는 작업
4	【화기작업】 화염 또는 스파크를 발생시키는 작업 - 용접(산소·전기·아르곤 등), 절단(글라인더, 산소절단 등) 및 기타 화기 작업
5	【중량물작업】 장비 및 중량물 설치·운반·철거 작업 - 서버, 에어컨, 배터리 기타 물품 등 설치·운반·철거
6	【전기작업】 전압75V 이상 전기 정전 및 활선 작업 - 전기, 기계, 소방 유지보수 점검(감전 및 기타 위험 작업)
7	【밀폐공간 작업】 산소결핍, 유해가스로 인한 질식 위험이 있는 공간의 작업 - 오수조, 지하저수조, 경유탱크, 맨홀 등 산소농도 결핍장소
8	【기타 일반 위험성 작업】 기타 그 밖에 위험작업 - 도구 및 장비 등을 사용하는 작업(전동드릴, 코아, 파이프렌치, 예초기, 기타도구 등)

[표2]와 같이 수급업체의 안전보건수준 기준에 따른 평가를 실시한 후 계약을 체결하도록 안내하고 있습니다.

[표2] 안전보건수준평가 체크리스트

I 안전보건관리체계				
1. 일반원칙	도급·수급인의 안전보건방침 적정 여부	우수	보통	미흡
2. 계획수립	산업재해예방 활동에 대한 수급인의 이행계획	우수	보통	미흡
3. 역할 및 책임	이행계획 추진을 위한 구성원의 역할 분담	우수	보통	미흡
II 실행수준				
4. 위험성평가	도급작업의 위험성평가 결과에 대한 이해수준	우수	보통	미흡
5. 안전점검	안전점검 및 모니터링(보호구 착용 확인 포함)	우수	보통	미흡
6. 이행확인	안전조치 이행여부 확인	우수	보통	미흡
7. 교육 및 기록	안전보건교육 계획 및 기록관리	우수	보통	미흡
8. 안전작업허가	유해·위험작업에 대한 안전작업 허가 이행수준	우수	보통	미흡
III 운영관리				
9. 신호 및 연락체계	안전 점검 및 모니터링(보호구 착용 확인 포함)	우수	보통	미흡
10. 위험물질 및 설비	유해·위험 물질 및 취급 기계·기구·설비의 안정성	우수	보통	미흡
11. 비상대책	비상시 대피 및 피해 최소화 대책(병원 포함)	우수	보통	미흡
IV 재해발생 수준				
12. 산업재해 현황	최근 3년간 산업재해 발생 현황	우수	보통	미흡

따라서 공단 본사 및 소속기구에서 공사를 실시할 경우, 수급업체가 산업재해를 예방할 수 있는 적격 업체인지 검토하여 도급에 따른 산업재해를 예방할 수 있도록 하여야 합니다.

그런데 2024년 [redacted] 종합감사 시 수급업체 산업재해 예방 실태를 점검한 결과, 수급업체가 산업재해를 예방할 수 있는 적격 업체인지 검토가 이루어지지 않고 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [REDACTED]
- 수급업체가 산업재해 예방을 위한 적격업체인지 여부를 안전보건수준평가 체크리스트 등을 활용하여 점검하시기 바랍니다. (통보)